

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2263/2551

พนักงานอัยการ สำนักอัยการสูงสุด
นายอุทัย ทิรตัน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 337

ผู้เสียหายนำรถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหาย การที่จำเลยพูดกับผู้เสียหายว่าถ้าไม่จ่ายค่าจอดรถจะตบและจำเลยนำเก้าอี้ขว้างกันมิให้ผู้เสียหายขับรถยนต์ออกไป ถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน เมื่อผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินแก่จำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 เวลาประมาณ 6 นาฬิกา จำเลยทั้งสามร่วมกันข่มขืนใจนางพรทิพย์ผู้เสียหาย ให้ยอมมอบเงินให้ 20 บาท อันเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่จำเลยทั้งสาม โดยจำเลยทั้งสามร่วมกันขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินของผู้เสียหาย โดยนำเก้าอี้มาวางขวางหน้ารถยนต์ของผู้เสียหายเพื่อบังคับรถยนต์ของผู้เสียหายเคลื่อนที่ เคาะรถยนต์ของผู้เสียหายและพูดจาข่มขู่จะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายและจะทำอันตรายรถยนต์

ของผู้เสียหาย จนผู้เสียหายยอมเช่นนั้น ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 92, 337 เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 337 (ที่ถูกลบ 337 วรรคแรก) ให้จำคุกไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นางพรทิพย์ผู้เสียหายนำรถยนต์ไปจอดในบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ จำเลยทั้งสามเข้ามาเรียกเก็บเงินค่าจอดรถ แต่ผู้เสียหายไม่ให้และโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจมาจับกุมจำเลยทั้งสาม คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า วันเกิดเหตุผู้เสียหายนำรถยนต์ไปจอดในบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เพื่อรับสินค้าที่ฝากมากับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายเพชรบุรี-กรุงเทพมหานคร หลังจากรับสินค้าแล้วระหว่างผู้เสียหายจะขึ้นรถยนต์ออกไป จำเลยที่ 2 เดินเข้ามาเคาะกระจกรถพร้อมกับบอกให้ผู้เสียหายชำระค่าจอดรถ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมชำระและขึ้นรถยนต์ออกไป เมื่อใกล้จะถึงทางออก

จำเลยที่ 1 นำเก้าอี้มากั้นขวางทางออก จำเลยที่ 2 วิ่งตามมาแล้วเคาะกระจกพร้อมกับบอกว่า "ให้จ่ายค่าจอดรถ 20 บาท ถ้าไม่จ่ายจะตบ" โดยมีจำเลยที่ 3 ยืนคุมเชิงอยู่บริเวณนั้น ผู้เสียหายไม่ยอมให้และโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจมายังที่เกิดเหตุจับกุมจำเลยทั้งสามและโจทก์ก็มีสิทธิตำรวจตรีสุวิทย์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมเบิกความว่า เมื่อพยานมาถึงที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายแจ้งว่าถูกจำเลยทั้งสามข่มขู่ให้ผู้เสียหายชำระเงินค่าจอดรถ 20 บาท เห็นว่า พยานทั้งสองเบิกความสอดคล้องต้องกันมีรายละเอียดสมเหตุสมผลโดยไม่มีข้อพิรุธ และพยานทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสามมาก่อน จึงเชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความตามความเป็นจริง จำเลยทั้งสามฎีกายอมรับว่าจำเลยที่ 2 ได้พูดขู่ถ้าผู้เสียหายไม่ชำระค่าจอดรถจะถูกตบอันเป็นการเจือสมกับ คำเบิกความของผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้น นายบัณฑิตพยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทขนส่ง จำกัด ประจำอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่เบิกความว่าตามปกติทางสถานีขนส่งสายใต้ใหม่จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณสถานีขนส่งได้โดยไม่เก็บค่าจอดรถ และตามสัญญาต่างตอบแทนเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งสายใต้ระหว่างบริษัทขนส่ง จำกัด กับนายสกุลเอกสารหมาย จ.4 ข้อ 7 ระบุว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งที่ดินในส่วนของตนตามแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกันฝ่ายละ 5 เมตร นับจากเส้นแนวเขตที่ดินของแต่ละฝ่ายตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบเพื่อร่วมกันก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 10 เมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจรของรถยนต์นั่งและสัญญาข้อ 10 ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาและประชาชนทั่วไป ให้คู่สัญญามีอำนาจจัดการจราจรในถนนตามข้อ 7 ร่วมกัน และให้แต่ละฝ่ายมีอำนาจจัดการจราจรในถนนเส้นอื่นในที่ดินส่วนตน เห็นได้ว่าตามสัญญาดังกล่าวเพียงแต่ให้อำนาจบริษัทขนส่ง จำกัด กับนายสกุลซึ่งเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ร่วมกันจัดการจราจรในถนนซึ่งใช้เป็นทางสัญจรเข้า-ออกเท่านั้น โดยมีได้ให้สิทธิจัดหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ทางฝ่ายเจ้าของที่ดินเดิมหรือตัวแทนจึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บ

เงินค่าจอดรถในถนนดังกล่าว ทั้งตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสาร
หมาย จ.2 ปรากฏว่าผู้เสียหายนำรถยนต์ไปจอดในถนนทางเข้าสถานีขนส่งซึ่งเป็น
ถนนที่บริษัทขนส่ง จำกัด กับเจ้าของที่ดินเดิมมีสิทธิใช้และจัดการจราจรร่วมกัน การ
ที่จำเลยทั้งสามเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าเป็นที่ส่วนบุคคลของ
บริษัทสกุลชัยและสถานนท์ จำกัด นายจ้างของตนจึงมิชอบด้วยกฎหมาย หากจำเลย
ทั้งสองเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีสิทธิโดยชอบที่จะเรียกเก็บเงินค่าจอดรถได้และถ้าผู้
เสียหายไม่ยอมชำระ จำเลยทั้งสามก็ควรแจ้งให้บริษัทนายจ้างของตนดำเนินคดีแก่ผู้
เสียหายตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 2 พุดกับผู้เสียหายว่าถ้าไม่จ่ายค่าจอดรถจะตบ
และจำเลยทั้งสามร่วมกันนำเก้าอี้ขว้างกันมิให้ผู้เสียหายขับรถออกปจาก
บริเวณที่เกิดเหตุ ถือได้ว่าเป็นการขู่เข็ญข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมให้หรือยอมจะให้
ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอันเป็นความผิดฐานกรรโชกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก เมื่อผู้เสียหายไม่ยอมให้เงินแก่จำเลย
ทั้งสาม การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานพยายามกรรโชกตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก ประกอบมาตรา 80 ที่จำเลยทั้งสาม
ฎีกาอ้างว่า การเรียกเก็บเงินจากผู้เสียหายเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง
ของบริษัทสกุลชัยและสถานนท์ จำกัด การที่จำเลยที่ 2 ใช้คำพุดว่าถ้าผู้เสียหายไม่ให้
เงินจะถูกตบ เป็นคำพุดที่เกิดจากอารมณ์โกรธที่มีสาเหตุจากการโต้เถียงกับผู้เสีย
หายนั้น เห็นว่า ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ฎีกาของจำเลยทั้งสามใน
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาขอให้ลงโทษในสถานเบาและรอกการลงโทษจำ
คุกนั้น เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นภัยต่อสังคมโดยรวม มีลักษณะเป็น
อันธพาลข่มเหงรังแกประชาชนที่ไปใช้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ จึง
ไม่มีเหตุสมควรลงโทษในสถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยทั้งสาม ฎีกา
ของจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

อนึ่ง ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา
พ.ศ.2550 จำเลยที่ 2 จึงได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและถือว่าจำเลย
ที่ 2 มิเคยถูกลงโทษในความผิดฐานช่วยเหลือคนต่างด้าวตามคดีอาญาหมายเลขแดง
ที่ 583/2541 ของศาลจังหวัดทุ่งสง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึง
เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามกฎหมายไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี ยกคำขอเพิ่มโทษจำเลย
ที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร-สฤติย์ ทาวุฒิ-อิศเรศ ชัยรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>